

Examen parcial
Derecho Administrativo 1

Nombres y Apellidos: _____

Indicaciones:

- Está prohibido utilizar materiales durante la evaluación.
- Las respuestas deben ser escritas con lapicero.
- Las respuestas deben ser colocadas en los espacios incorporados para tales efectos. No se calificará la información escrita en lugares distintos.
- Una vez concluido, el documento con las respuestas debe ser cargado en la plataforma.

1. Marque con una “x” para indicar cuál o cuáles de las siguientes normas tienen rango legal. Sólo se otorgarán puntos en esta pregunta si no se marcan respuestas incorrectas (**5 puntos**):

- ☐ a. Decreto Supremo
- ☐ b. Decreto Legislativo
- ☐ c. Reglamento del Congreso
- ☐ d. Constitución Política del Perú
- ☐ e. Ordenanza Municipal
- ☐ f. Tratado Internacional suscrito por el Perú en materia de Derechos Humanos
- ☐ g. Resolución Ministerial
- ☐ h. Decreto de Urgencia
- ☐ i. Ordenanza Regional
- ☐ j. Sentencia de la Corte Suprema

2. Marque con una “x” para indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **CORRECTA** (**2.5 puntos**):

- ☐ a. El Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, es una norma con rango infralegal o reglamentario.
- ☐ b. En el Perú, el Banco Central de Reserva es una entidad del Poder Ejecutivo muy importante y que tiene reconocida en la Constitución una gran autonomía técnica y financiera. Se encuentra adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas.
- ☐ c. El Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, señala que las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa son consideradas entidades de la Administración Pública.
- ☐ d. Según lo indicado por la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, las Municipalidades y los Gobiernos Regionales forman parte del denominado “Poder Ejecutivo Descentralizado”.

3. Marque con una “x” para indicar para qué sirvió la doctrina del Fisco, de acuerdo con lo señalado por Fernando Garrido Falla en el documento “Sobre el Derecho Administrativo y sus Ideas Cardinales” (**2.5 puntos**):

- ☐ a. Desprestigiar a la Monarquía.
- ☐ b. Justificar el sometimiento parcial del Estado al Derecho Civil.
- ☐ c. Eliminar la responsabilidad estatal.
- ☐ d. Reforzar la independencia de la Administración Pública.

4. Explique las diferencias entre el Derecho Privado y el Derecho Público (3 puntos).

5. Explique en qué consiste la actividad de policía de la administración pública. Proporcione 3 ejemplos peruanos o extranjeros de este tipo de actividad (**3 puntos**).

